

CONTRATO DE PROGRAMA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 08/2026

DISPENSA Nº. 01/2026

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 01/2026 - MUNICÍPIO DE NEPOMUCENO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 021/2026 - CISLAV

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 021/2026 - CISLAV

CONTRATO DE PROGRAMA PARA A OPERACIONALIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE EM REDE REGIONALIZADA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE NEPOMUCENO E O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DE LAVRAS - CISLAV, NA FORMA E CONDIÇÕES A SEGUIR:

SÃO PARTES:

MUNICÍPIO DE NEPOMUCENO, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ nº 18.244.350/0001-69, neste ato representado por sua secretária de saúde, Mariane de Souza Garcia, inscrita no CPF sob o nº 092.640.126-21, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**.

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DE LAVRAS - CISLAV, pessoa jurídica de direito público interno, com sede a Rua Geraldo Bertolucci nº 239, Monte Líbano, Lavras/MG, CEP: 37202-597, inscrito no CNPJ sob o nº 03.735.788/0001-72, neste ato representado nos termos da Portaria nº 78/2023 - CISLAV pelo seu Secretário Executivo Hugo Carvalho da Silva, brasileiro, solteiro, RG nº. M-17.308.237 - SSP/MG, inscrito no CPF sob nº 098.166.836-44, de ora em diante denominado simplesmente **CONTRATADO**.

As partes, de comum acordo, resolvem celebrar o presente **CONTRATO DE PROGRAMA**, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL



1.1. O presente contrato fundamenta-se nos termos do artigo 75, XI, da Lei Federal nº.14.133/2021, cominada com a Lei Federal nº 11.107/2005 e Decreto Federal nº. 6.017/2007.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1. O presente Contrato de Programa tem por objeto a integração dos serviços assistenciais em rede hierárquica e descentralizada de atendimento, no que tange à intermediação da prestação de serviços de exames, consultas e cirurgias/procedimentos especializados com profissionais da área de saúde.

2.2. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

2.2.1. O Processo Licitatório nº. 08/2026– Dispensa de Licitação nº. 01/2026- do Município de Nepomuceno.

CLÁUSULA TERCEIRA - VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO:

3.1. O prazo de vigência da contratação terá início em **01/01/2026** e encerramento em **31/12/2026**, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA QUARTA - DOS VALORES E PAGAMENTOS

4.1. Pelos serviços descritos na cláusula segunda será repassado ao CONTRATADO o valor de **R\$ 1.120.707,91 (um milhão, cento e vinte mil, setecentos e sete reais e noventa e um centavos)**.

4.2. O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias corridos após a prestação do serviço em conformidade com o solicitado e recebimento da nota fiscal pelo município.

4.3. O PAGAMENTO DEVERÁ OCORRER DIRETAMENTE NA CONTA DA CONTRATADA, NO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 0364-6 - CONTA CORRENTE 11795-1.

4.4. Pagamentos ocorridos em contas diversas da informada no Subitem 4.3. não serão considerados e consequentemente quitados.

4.5. Havendo atraso por parte do CONTRATANTE nos pagamentos das parcelas aqui ajustadas, o valor devido será atualizado monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, ou por outro índice oficial que venha a substituí-lo, calculado pro rata die, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos incidentes a



partir do dia subsequente ao vencimento da obrigação até a data do efetivo adimplemento.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO

5.1. Cabem ao CONTRATADO:

- I.** Intermediar a realização de exames e consultas com profissionais da área de saúde;
- II.** Agendar os exames e consultas mediante solicitação da Secretaria Municipal de Saúde;
- III.** Encaminhar as guias de marcação com as consultas e/ou exames devidamente agendados à Secretaria Municipal de Saúde;
- IV.** Garantir a confidencialidade dos dados e informações relativas aos pacientes, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados;
- V.** Propiciar aos pacientes atendimento digno e respeitoso;
- VI.** Justificar por escrito ao **CONTRATANTE** as razões técnicas alegadas quanto à não realização de qualquer ato profissional previsto neste **CONTRATO**;
- VII.** Encaminhar, mensalmente, as notas fiscais/fatura da produtividade dos exames, consultas e procedimentos realizadas;
- VIII.** Informar com antecedência a maior antecedência possível, os eventuais descredenciamentos de prestadores de serviços e exames;
- IX.** Intermediar a contratação e realização de todos os procedimentos médicos hospitalares, exames e consultas solicitados pelo Contratante.
- X.** Emitir a respectiva Nota Fiscal das Prestações de Serviços realizadas;
- XI.** Suspender a execução dos serviços objetos do presente contrato, caso haja o inadimplemento por parte da **CONTRATANTE** por período superior a 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1. Compete ao CONTRATANTE:

- I.** Supervisionar, acompanhar e fiscalizar, nos termos da legislação pertinente, as atividades do **CONTRATADO**, relativas à execução deste contrato;



- II. Encaminhar as guias de solicitações de exames, consultas e procedimentos devidamente preenchidas;
- III. Designar servidor para fiscalização dos serviços prestados;
- IV. Atestar nas NF a efetiva prestação do serviço objeto deste Contrato;
- V. Prestar à Contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução do contrato.
- VI. Efetuar o pagamento à Contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no setor competente,
- VII. Efetivar o repasse dos valores concernentes aos serviços prestados em até 15 (quinze) dias após a entrega da nota fiscal/fatura.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PROCEDIMENTOS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:

7.1. A prestação dos serviços será efetivada mediante solicitação emitida pela Secretaria de Saúde por meio de Ordem de Serviço, ou outro instrumento hábil a exigir da CONTRATADA sua realização, adotando-se os seguintes procedimentos abaixo listados:

- I. A CONTRATANTE, durante a vigência do contrato, poderá solicitar os serviços listados na relação de procedimentos, que serão executados pela CONTRATADA, obedecidas as normas instituídas no Estatuto Social do Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios da Microrregião de Lavras – CISLAV, bem como deste instrumento.
- II. A Secretaria de Saúde ao emitir solicitação dos serviços constantes do presente compromisso estipulará:
 - a) As especificações e a quantidade dos serviços desejados pela Secretaria ou órgão requisitante;
 - b) A forma de prestação dos serviços;
- III. A solicitação dos serviços decorrentes do presente contrato será autorizada caso a caso pelo órgão solicitante ou por quem o mesmo delegar;
- IV. A emissão da Ordem de Serviço ou de solicitação de mesma natureza, será de responsabilidade da Secretaria solicitante;
- V. A retificação, cancelamento parcial ou total da Ordem de Serviço será autorizada pela Secretaria solicitante ou por quem esta delegar;



VI. Os serviços deverão ser realizados pela CONTRATADA ou por seus prestadores de serviço de acordo com as determinações da Secretaria solicitante e disponibilidade da CONTRATADA.

7.2. A Ordem de Serviço emitida pela Secretaria Municipal de Saúde deverá conter, de forma clara e inequívoca, a identificação da finalidade administrativa da solicitação e da base legal aplicável ao tratamento dos dados pessoais do paciente, nos termos da legislação vigente, competindo ao CONTRATADO manter registro formal de todas as etapas do agendamento e da execução dos serviços, desde a solicitação até a efetiva realização dos exames, consultas ou procedimentos, para fins de controle interno, auditoria, transparência e prestação de contas.

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO

8.1. As despesas decorrentes da efetivação do presente contrato de programa correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

113 - 3.3.93.00.00.00.00.00 – APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ORGÃOS 1.500.000.1002.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS (SAÚDE)

CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO, DO ACOMPANHAMENTO E DA AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS

9.1. No âmbito deste Contrato, o **CONTRATANTE** será responsável pela fiscalização de sua execução, cabendo-lhe ainda, a supervisão, o acompanhamento, conforme os objetivos constantes no respectivo Estatuto do CISLAV.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES

10.1. A CONTRATANTE poderá ser penalizada com a suspensão da realização dos serviços, sem prejuízo de demais cominações legais, no caso de inadimplemento superior a 30 (trinta) dias.

10.1.1. A suspensão que se refere o item anterior ocorrerá automaticamente e independentemente de qualquer comunicação à CONTRATANTE;

10.1.2. A retomada das prestações de serviços estará sempre condicionada ao pagamento dos débitos inadimplidos junto à Tesouraria da CONTRATADA;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL



11.1. O presente instrumento poderá ser alterado unilateralmente e consensualmente nos termos do disposto no art. 124 e seguintes da Lei Federal nº. 14.133/2021.

11.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

11.3. A formalização do termo aditivo é condição para a execução, pelo contratado, das prestações determinadas no curso da execução do contrato, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA EXTINÇÃO DO CONTRATO

12.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. O presente Contrato poderá ainda ser extinto mediante acordo entre as partes ou, unilateralmente, independentemente das medidas legais cabíveis, nas seguintes hipóteses:

I. Se houver alterações do Estatuto do **CONTRATADO** que impliquem em modificações nas condições de sua constituição como executor das ações constantes deste Contrato;

II. Superveniência de norma legal ou fato administrativo que o torne, formal ou materialmente inexecutável;

III. Não cumprimento ou cumprimento irregular de normas ou de cláusulas contratuais ou de especificações;

IV. Desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato;

V. Caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do contrato;

VI. Razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão Contratante;

VII. As demais causas previstas no art. 137 e seguintes da Lei Federal nº. 14.133/2021.



VIII. Pelo inadimplemento da CONTRATANTE por período superior a 90 (noventa) dias;

12.3. A CONTRATADA terá direito à extinção do contrato nas seguintes hipóteses:

I. Supressão, por parte da Contratante, que acarrete modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 da Lei Federal nº. 14.133/2021;

II. Suspensão de execução do contrato, por ordem escrita da Contratante, por prazo superior a 3 (três) meses;

III. Repetidas suspensões que totalizem 120 (cento e vinte) dias úteis, independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevisas desmobilizações e mobilizações e outras previstas;

IV. Atraso superior a 90 (noventa) dias, contado da emissão da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela Contratante por despesas, serviços ou fornecimentos;

12.4. As hipóteses de extinção a que se referem os incisos II, III e IV do subitem anterior observarão as seguintes disposições:

I. Não serão admitidas em caso de calamidade pública, de grave perturbação da ordem interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o Contratado tenha praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha contribuído;

II. Assegurarão ao Contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até a normalização da situação.

12.5. - Quando a extinção decorrer de culpa exclusiva da CONTRATANTE, a CONTRATADA será ressarcida pelos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido e terá direito aos pagamentos devidos pela execução do contrato até a data de extinção.

CLAÚSULA DÉCIMA TERCEIRA - GARANTIA DA CONTRATAÇÃO:

13.1. Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DOS CONTRATOS:



14.1. A prestação dos serviços será fiscalizada pelo(a) servidor(a) Deborah Pereira Azevedo de Oliveira, diretora de regulação, integrante do quadro do Município de Nepomuceno, formalmente designado(a) para a função de fiscal do contrato, a quem competirá verificar a conformidade da execução contratual com as disposições deste instrumento, bem como atestar o cumprimento das obrigações assumidas pelo CONTRATADO.

14.1.1. Na hipótese de substituição do(a) fiscal designado(a), o CONTRATANTE deverá promover nova designação por ato administrativo próprio, mantida a regularidade da fiscalização, independentemente de termo aditivo, desde que não haja alteração do objeto ou das obrigações contratuais.

14.2. O (A) gestor (a) do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

14.3. O (A) gestor (a) do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo Contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

14.4. O (A) fiscal do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou prorrogação contratual.

14.5. O (A) gestor (a) do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

14.6. O (A) gestor (a) do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de Tesouraria e Contabilidade para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICIDADE



15.1. O presente instrumento será publicado, em extrato, no Diário Oficial do Município, dentro do prazo previsto na legislação em vigor.

15.2. O presente instrumento será publicado na íntegra no site do Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios da Microrregião de Lavras – CISLAV.

15.3. Nos termos dos artigos 72, parágrafo único, 94 e 174 da Lei Federal nº 14.133/2021, o presente contrato e os atos que lhe deram origem deverão ser divulgados no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP pelo ente responsável pela condução do processo administrativo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

16.1. O CONTRATANTE e o CONTRATADO reconhecem que, para a execução do objeto deste Contrato de Programa, haverá tratamento de dados pessoais sensíveis de saúde dos pacientes, com base legal na execução de políticas públicas pelo poder público, conforme o artigo 7º, inciso III, e o artigo 11, inciso II, alínea "b", da Lei Federal nº 13.709/2018 (LGPD).

16.2. Para fins deste instrumento, o CONTRATANTE, na condição de ente federativo executor da política pública de saúde, atua como **Controlador** dos dados, definindo as finalidades e os meios essenciais do tratamento. O CONTRATADO atua como **Operador**, tratando os dados estritamente conforme as instruções documentadas do CONTRATANTE, limitadas ao escopo da intermediação de exames, consultas e procedimentos.

16.3. O CONTRATADO se obriga a implementar e manter medidas de segurança, técnicas e administrativas, aptas a proteger os dados pessoais sensíveis de acessos não autorizados, de incidentes de vazamento, destruição, perda, alteração ou qualquer forma de tratamento ilícito. Tais medidas deverão ser periodicamente revisadas e aprimoradas para garantir o nível de proteção compatível com o alto risco inerente ao tratamento de dados de saúde.

16.4. Em caso de ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares, o CONTRATADO obriga-se a notificar o CONTRATANTE imediatamente, em prazo não superior a 48 (quarenta e oito) horas após a ciência, fornecendo todas as informações necessárias para que o CONTRATANTE possa cumprir suas obrigações de comunicação à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e aos titulares.



16.5. O CONTRATADO será responsável, perante o CONTRATANTE, pelo cumprimento das obrigações de proteção de dados por quaisquer subcontratados ou prestadores de serviço utilizados na execução deste contrato, devendo exigir destes as mesmas garantias e níveis de segurança estabelecidos neste instrumento.

16.6. Em caso de extinção do contrato, o CONTRATADO deverá providenciar a eliminação dos dados pessoais sensíveis tratados ou sua transferência segura ao CONTRATANTE, conforme as instruções deste, ressalvado o direito de conservação para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória, nos termos do Art. 16 da LGPD.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1. Fica eleito o foro da Comarca de Lavras – MG, para dirimir quaisquer dúvidas ou solucionar questões que não possam ser resolvidas administrativamente, renunciando as partes, de logo, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e acordadas, firmam as partes, o presente **CONTRATO DE PROGRAMA** em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos fins de direito e que, depois de lido e aprovado, vai assinado pelas partes e pelas testemunhas abaixo, para que produza seus efeitos jurídicos e legais.

Lavras/MG, 02 de janeiro de 2026.

HUGO CARVALHO DA
SILVA:09816683644

Assinado de forma digital por HUGO
CARVALHO DA SILVA:09816683644
Dados: 2026.01.02 10:30:35 -03'00'

MARIANE DE
SOUZA

GARCIA:0926401
2621

Assinado de forma
digital por MARIANE DE
SOUZA
GARCIA:09264012621
Dados: 2026.01.02
14:29:46 -03'00'

**Consórcio Intermunicipal de
Saúde dos Municípios da
Microrregião de Lavras –
CISLAV.**

**Município de
NEPOMUCENO/MG
Mariane de Souza Garcia
Secretária de Saúde**

TESTEMUNHAS:

1. 

Documento assinado digitalmente
ISABELA PADUA DIVINO MATTIOLI
Data: 10/02/2026 10:50:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

2.

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

